III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2026 pola que se establece o procedemento para a concesión dunha axuda financeira directa de emerxencia destinada ás persoas agricultoras afectadas polo sobrecusto dos fertilizantes e da enerxía como consecuencia da crise en Oriente Próximo, ao abeiro do Regulamento de execución (UE) 2026/1894 da Comisión, do 27 de xullo de 2026 (código de procedemento MR243A).

Antecedentes:

O Regulamento de execución (UE) 2026/1894 da Comisión, do 27 de xullo de 2026, polo que se concede axuda financeira de emerxencia para as persoas agricultoras afectadas por problemas específicos que inciden na súa viabilidade económica como consecuencia da crise en Oriente Próximo, pon á disposición dos Estados membros unha axuda da Unión destinada a compensar as perdas económicas sufridas polas persoas agricultoras máis afectadas polo sobrecusto das explotacións relacionados cos prezos dos fertilizantes, dos produtos enerxéticos ou de ambos.

O artigo 1, número 2, do citado regulamento, establece que os Estados membros utilizarán os importes postos á súa disposición para adoptar medidas destinadas a compensar as perdas económicas sufridas polas persoas agricultoras máis afectadas polos efectos da crise en Oriente Próximo nos custos das explotacións agrarias relacionados cos prezos dos fertilizantes, da enerxía ou de ambos.

O artigo 1, número 3, establece que as medidas deberán adoptarse sobre a base de criterios obxectivos e non discriminatorios e que os pagamentos derivados delas non deberán falsear o mercado nin a competencia. Así mesmo, o artigo 3 establece que, para evitar a sobrecompensación, deberán terse en conta as axudas concedidas a través doutros instrumentos de axuda da Unión, nacionais ou de réximes privados destinadas a responder ás mesmas perdas económicas.

O sector agrario en Galicia é estratéxico para a nosa Comunidade Autónoma en todos os ámbitos, tanto económico como social e ambiental, e contribúe ademais ao mantemento da paisaxe e modos de vida tradicionais galegos.

A Xunta de Galicia considera necesario destinar a axuda aos agricultores e agricultoras que presentan unha maior vinculación coa actividade agraria, tendo en conta o impacto

CVE-DOG: 105u6ub7-rxd4-qfi9-41x0-oplxuprntib4

que o sobrecusto dos fertilizantes e da enerxía está a producir sobre a viabilidade económica das explotacións.

Para estes efectos, establécense como criterios de elexibilidade a alta no réxime especial de traballadores autónomos (RETA) ou no Sistema especial para traballadores por conta propia agrarios (SETA), na rama de actividade agraria, a obtención de, polo menos, o 25 % dos ingresos procedentes da actividade agraria e a presentación da solicitude única da campaña da PAC 2026.

No cumprimento do artigo 10.3 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, para as persoas físicas non obrigadas a relacionarse electronicamente coa Administración, xustifícase, para este procedemento de concesión, a obrigatoriedade de comunicarse electronicamente coa Administración por teren a capacidade técnica e a dispoñibilidade para o acceso aos medios electrónicos necesarios.

A medida terá carácter horizontal e aplicarase aos distintos sectores agrícolas e gandeiros, sen establecer exclusións ou prioridades en función da orientación produtiva, sempre que se cumpran os requisitos establecidos nesta resolución.

Segundo o Acordo da Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural, realizada en Madrid o 21 de outubro de 2026, a dotación asignada a Galicia con cargo á reserva agrícola da Unión ascende a 1.652.583,30 euros, á cal se engade un financiamento autonómico complementario de 2.000.000 de euros, destinado a reforzar a medida de apoio ás explotacións agrarias afectadas pola situación extraordinaria derivada da crise en Oriente Próximo.

Esta resolución ten por obxecto a concesión directa de axudas destinadas a compensar os prexuízos económicos provocados nas explotacións galegas afectadas polo sobrecusto dos fertilizantes e da enerxía como consecuencia da crise en Oriente Próximo, co obxecto de minorar os seus efectos e asegurar a súa supervivencia.

Estas axudas tramitaranse coa maior celeridade administrativa posible para que as explotacións poidan afrontar a tensión económica derivada desta situación excepcional, que, de non se adoptaren estas medidas de apoio, podería derivar incluso no abandono da actividade agraria.

Polo tanto, son necesarias estas medidas de apoio ás explotacións afectadas para así garantir a viabilidade da súa actividade e favorecer o mantemento do medio rural.

CVE-DOG: 105u6ub7-rxd4-qfi9-41x0-oplxuprntib4

Consideracións legais e técnicas:

Primeira. Esta resolución dítase ao abeiro do Regulamento de execución (UE) 2026/1894 da Comisión, do 27 de xullo de 2026, polo que se concede unha axuda financeira de emerxencia ás persoas agricultoras afectadas por problemas específicos que inciden na súa viabilidade económica como consecuencia da crise en Oriente Próximo, así como da normativa da Unión Europea, estatal e autonómica aplicable en materia de axudas públicas e subvencións.

O artigo 4 do citado regulamento establece a obriga dos Estados membros de comunicar á Comisión Europea, entre outros aspectos, unha descrición das medidas que se van adoptar, os criterios utilizados para determinar os sectores ou produtos agrícolas elixibles, os criterios de selección das persoas beneficiarias e dos importes das axudas, os métodos de distribución, a repercusión prevista das medidas, as actuacións de comprobación e as medidas destinadas a evitar distorsións da competencia e a sobrecompensación.

A medida prevista nesta resolución responde á finalidade establecida no regulamento europeo, ao estar destinada a compensar parcialmente as perdas económicas das explotacións agrarias derivadas do incremento dos custos de produción, en particular dos fertilizantes e, se é o caso, da enerxía, como consecuencia da crise en Oriente Próximo.

A verificación dos requisitos das persoas beneficiarias realizarase mediante a comprobación da información dispoñible nos rexistros e nas bases de datos das administracións públicas. Para estes efectos, poderase utilizar a información correspondente á solicitude única da última campaña da PAC en que estean completados os controis de elixibilidade das persoas beneficiarias e de admisibilidade das superficies, co obxecto de simplificar a tramitación e evitar cargas administrativas adicionais ás persoas agricultoras.

Así mesmo, o artigo 50 do Real decreto lei 7/2026, do 20 de marzo, polo que se aproba o Plan integral de resposta á crise en Oriente Medio, establece unha axuda extraordinaria e temporal destinada a compensar o incremento dos custos das persoas agricultoras derivado do aumento do prezo dos fertilizantes. Este precepto, na redacción recollida no artigo 18 do Real decreto lei 18/2026, do 29 de xuño, establece os importes de referencia por hectárea para o cálculo da axuda, diferenciando entre superficie de secaño e de regadío.

Para a determinación dos importes por hectárea establecidos nesta resolución tomouse como referencia a metodoloxía empregada polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para calcular o incremento dos custos dos fertilizantes, baseada na evolución dos

CVE-DOG: 105u6ub7-rxd4-qfi9-41x0-oplxuprntib4

prezos dos fertilizantes nitroxenados e fosfatados entre xuño de 2021 e marzo de 2026, así como nas doses medias de aplicación de nutrientes por hectárea, diferenciando entre superficies de secaño e de regadío.

De acordo con esta metodoloxía, o sobrecusto total estimado da fertilización ascende a 55,32 €/ha para secaño e 145,51 €/ha para regadío. Porén, os importes unitarios máximos establecidos para a axuda estatal cobren unicamente o 69,29 % e o 63,57 % dese sobrecusto estimado. Pola súa banda, os importes establecidos nesta resolución autonómica toman como referencia a totalidade do sobrecusto calculado, co obxecto de compensalo integramente, sen prexuízo dos límites aplicables e da necesaria prevención de calquera exceso de compensación.

Segunda. A concesión destas axudas realizarase de forma directa, de conformidade co establecido no artigo 22.2.c) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 67 do seu regulamento, aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo; nos artigos 19.4.c) e 26 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 40 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007.

A concesión directa xustifícase pola concorrencia de razóns de interese público e económico derivadas da situación extraordinaria que afecta as explotacións agrarias como consecuencia da crise en Oriente Próximo, así como pola necesidade de adoptar unha medida de apoio urxente que permita compensar parcialmente o incremento dos custos de produción e contribuír ao mantemento da súa viabilidade económica.

Terceira. O Regulamento de execución (UE) 2026/1894 permite, no seu artigo 2, que os Estados membros concedan axudas nacionais complementarias ás medidas adoptadas ao abeiro do artigo 1.2, ata o límite establecido nese precepto, sempre que se baseen en criterios obxectivos e non discriminatorios e que os pagamentos resultantes non provoquen falseamento do mercado nin da competencia nin constitúan unha compensación excesiva.

Así mesmo, o artigo 3 do citado regulamento establece que, para evitar unha compensación excesiva, deberán terse en conta as axudas concedidas ao abeiro doutros instrumentos de apoio nacionais ou da Unión Europea, así como doutros réximes privados, destinadas a compensar as mesmas perdas económicas.

En consecuencia, a determinación dos importes das axudas reguladas nesta resolución realizarase de acordo con criterios obxectivos e non discriminatorios, tendo en conta as

CVE-DOG: 105u6ub7-rxd4-qfi9-41x0-oplxuprntib4

demais axudas percibidas ou concedidas para os mesmos conceptos, co fin de evitar a dobre compensación das perdas económicas.

Cuarta. Na tramitación e na concesión destas axudas será de aplicación a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como, no que resulte de aplicación, a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e o Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos de axudas, subvencións, convenios e sancións administrativas.

De acordo coa Lei 7/1994, do 29 de decembro, pola que se crea o Instituto Lácteo e Gandeiro de Galicia, posteriormente denominado Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) en virtude da disposición adicional quinta da Lei 7/2002, do 27 de decembro, de medidas fiscais e de réxime administrativo, e co Decreto 7/2014, do 16 de xaneiro, polo que se aproban os estatutos do organismo autónomo Fondo Galego de Garantía Agraria, correspóndelle a este organismo, entre outras funcións, a execución das accións necesarias para a aplicación da política agrícola común no ámbito agrícola e gandeiro, así como a xestión das axudas e subvencións con cargo ao Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) e ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), nos termos establecidos na normativa aplicable.

En consecuencia, de conformidade co previsto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, que lle atribúe á Comunidade Autónoma a competencia exclusiva en materia de agricultura e gandaría, de acordo coas bases e a ordenación da actuación económica xeral, en aplicación da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e no uso das facultades previstas no artigo 2 da Lei 7/1994, do 29 de decembro,

RESOLVO:

Primeiro. *Procedemento*

O procedemento de concesión das axudas será o de concesión directa, conforme o previsto no artigo 22.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e os artigos 19.4.c) e 26 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

O procedemento terá por obxecto determinar as persoas beneficiarias da axuda, o importe que lles corresponde e as condicións para a súa percepción, así como establecer o réxime de presentación e tramitación da comunicación da aceptación da axuda.

CVE-DOG: 105u6ub7-rxd4-qfi9-41x0-oplxuprntib4

Este procedemento atópase recollido na sede electrónica da Xunta de Galicia co código MR243A.

Segundo. *Obxecto da resolución*

Esta resolución ten por obxecto establecer o procedemento de concesión directa dunha axuda financeira de emerxencia destinada a compensar parcialmente os sobrecustos de produción soportados polas explotacións agrarias como consecuencia do aumento dos prezos dos fertilizantes e, se é o caso, do gasóleo, derivado da crise en Oriente Próximo, producido a partir do 1 de marzo de 2026, data de inicio do conflito.

A axuda terá carácter compensatorio e estará destinada a contribuír ao mantemento da viabilidade económica das explotacións beneficiarias, sen que en ningún caso poida producir unha sobrecompensación das perdas económicas sufridas.

Terceiro. *Persoas beneficiarias*

Poderán ser beneficiarias da axuda as persoas agricultoras que cumpran simultaneamente os requisitos establecidos no punto cuarto desta resolución.

Cuarto. *Requisitos*

1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas ou xurídicas e as entidades sen personalidade xurídica que cumpran os seguintes requisitos comúns:

a) Ser titulares dunha explotación agraria situada total ou parcialmente na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Exercer unha actividade agraria baixo o seu control efectivo, consonte co estipulado no Real decreto 1048/2022, do 27 de decembro, obter os beneficios derivados dela e asumir o risco empresarial correspondente.

c) Ter presentado en Galicia a solicitude única da política agrícola común (PAC) correspondente á campaña 2026.

d) Cumprir os demais requisitos establecidos nesta resolución e non ter creado artificialmente as condicións exixidas para obter a axuda.

CVE-DOG: 105u6ub7-rxd4-qfi9-41x0-oplxuprntib4

2. Ademais dos requisitos comúns establecidos no número anterior, aplicaranse as seguintes condicións segundo a tipoloxía da persoa ou entidade beneficiaria:

2.1. Persoas físicas.

As persoas físicas deberán cumprir conxuntamente os seguintes requisitos:

a) Estar de alta no réxime especial de traballadores autónomos (RETA), cunha actividade relacionada co sector agroalimentario, con incorporación ou non ao Sistema especial para traballadores por conta propia agrarios (SETA).

b) Ter obtido ingresos agrarios que representen, como mínimo, o 25 % dos seus ingresos totais no período impositivo 2025.

2.2. Entidades en réxime de atribución de rendas ou sen personalidade xurídica.

As comunidades de bens, herdanzas xacentes, comunidades de herdeiros, sociedades civís sen obxecto mercantil e demais entidades en réxime de atribución de rendas ou sen personalidade xurídica deberán cumprir conxuntamente os seguintes requisitos:

a) Que, polo menos, unha das persoas comuneiras, socias ou partícipes estea de alta no RETA cunha actividade relacionada co sector agroalimentario, con incorporación ou non ao SETA.

b) Que, polo menos, para unha das persoas comuneiras, socias ou partícipes, os ingresos agrarios representen, como mínimo, o 25 % dos seus ingresos totais no período impositivo 2025.

Para comprobar esta proporción poderán terse en conta tanto os ingresos agrarios propios da persoa comuneira, socia ou partícipe como os ingresos agrarios que lle sexan atribuídos pola entidade de acordo coa súa porcentaxe de participación.

2.3. Sociedades con personalidade xurídica e obxecto mercantil.

Ás sociedades con personalidade xurídica e obxecto mercantil que tributen polo imposto sobre sociedades non lles será exixible o requisito de alta no RETA ou no SETA.

Estas sociedades deberán acreditar que os ingresos procedentes das actividades agrícolas e gandeiras representan, como mínimo, o 25 % dos seus ingresos totais no período impositivo 2025.

A comprobación efectuarase, con carácter prioritario, a partir da información consignada no modelo 200 do imposto sobre sociedades. Para determinar os ingresos agrarios terase

CVE-DOG: 105u6ub7-rxd4-qfi9-41x0-oplxuprntib4

en conta o importe neto da cifra de negocio e os demais ingresos de explotación correspondentes ás actividades agrícolas e gandeiras.

No caso das sociedades agrarias de transformación, computaranse exclusivamente os ingresos correspondentes á súa propia actividade agraria. Non se computarán como ingresos agrarios propios os derivados de actividades realizadas por conta das persoas socias ou doutras persoas agricultoras.

2.4. Persoas ou entidades incorporadas á actividade agraria nas campañas 2025 ou 2026.

Ás persoas ou entidades que iniciasen a actividade agraria nas campañas 2025 ou 2026 non se lles exixirá o cumprimento da proporción mínima de ingresos agrarios prevista nos números anteriores.

Estas persoas ou entidades deberán cumprir o requisito de alta no RETA ou no SETA nos seguintes termos:

a) No caso das persoas físicas, deberá estar de alta a propia persoa comunicante.

b) No caso das entidades en réxime de atribución de rendas ou sen personalidade xurídica, deberá estar de alta, polo menos, unha das persoas comuneiras, socias ou partícipes.

c) No caso das sociedades con personalidade xurídica e obxecto mercantil, non será exixible a alta no RETA ou no SETA.

Para os efectos desta resolución, considerarase que se iniciou a actividade agraria nas campañas 2025 ou 2026 cando a persoa ou entidade non fose titular dunha solicitude única en ningunha das cinco campañas inmediatamente anteriores á súa incorporación.

Un cambio de denominación, de número de identificación fiscal ou de forma xurídica dunha explotación preexistente non se considerará, por si só, como inicio da actividade agraria.

2.5. Entidades asociativas exceptuadas.

Quedan exceptuadas do cumprimento do requisito de alta no RETA ou no SETA e do requisito relativo á proporción mínima de ingresos agrarios as seguintes entidades:

a) As cooperativas agroalimentarias.

CVE-DOG: 105u6ub7-rxd4-qfi9-41x0-oplxuprntib4

b) As cooperativas de explotación comunitaria da terra.

c) As cooperativas de traballo asociado cuxo obxecto sexa a explotación agropecuaria.

d) As explotacións agrarias en réxime de titularidade compartida inscritas no rexistro correspondente, de conformidade coa Lei 35/2011, do 4 de outubro, sobre titularidade compartida das explotacións agrarias.

A excepción aplicarase sempre que a entidade estea validamente constituída e, cando resulte preceptivo, inscrita no rexistro correspondente, e desenvolva efectivamente a actividade agraria que determina a excepción.

3. Para os efectos dos números anteriores:

a) A situación de alta na Seguridade Social deberá ser efectiva na data de finalización do prazo de presentación da solicitude única de axudas da campaña 2026.

b) Cando unha persoa estea de alta en varias actividades, será suficiente con que polo menos unha delas corresponda a unha actividade relacionada co sector agroalimentario.

c) A proporción de ingresos agrarios calcularase sobre o período impositivo 2025.

d) No caso das persoas físicas, a comprobación dos ingresos efectuarase a partir dos datos do imposto sobre a renda das persoas físicas.

e) No caso das persoas xurídicas, a comprobación efectuarase a partir dos datos do imposto sobre sociedades.

4. O cumprimento dos requisitos comprobarase de oficio mediante a consulta dos datos xa intercambiados coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS) e a Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para a verificación da condición de agricultor activo correspondente á solicitude única 2026.

Quinto. *Actuacións subvencionables e contía da axuda*

1. Serán subvencionables as perdas económicas derivadas do sobrecusto soportado polas explotacións agrarias como consecuencia do incremento dos prezos dos fertilizantes e, se é o caso, do gasóleo, derivado da crise en Oriente Próximo, desde o 1 de marzo de 2026.

CVE-DOG: 105u6ub7-rxd4-qfi9-41x0-oplxuprntib4

2. O importe da axuda correspondente aos custos dos fertilizantes determinouse de acordo coa metodoloxía establecida polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para o cálculo do sobrecusto de fertilización, tomando como referencia os importes por hectárea establecidos no artigo 50 do Real decreto lei 7/2026, do 20 de marzo, polo que se aproba o Plan integral de resposta á crise en Oriente Medio:

a) Superficie de secaño: 55,32 euros por hectárea.

b) Superficie de regadío: 145,51 euros por hectárea.

Así mesmo, e de forma adicional, concederase unha compensación parcial do sobrecusto derivado do incremento do prezo do gasóleo agrícola que se establece en 12,00 €/ha.

3. Para o cálculo da contía da axuda terase en conta a superficie agraria útil de secaño e de regadío da explotación determinada na campaña da solicitude única da PAC de 2026, excluída a correspondente aos pastos temporais e permanentes.

4. No caso das persoas beneficiarias que percibisen axudas estatais ao abeiro do artigo 50 do Real decreto lei 7/2026, do 20 de marzo, destinadas a compensar o incremento dos custos derivados do uso de fertilizantes, a axuda prevista nesta resolución limitarase á parte do sobrecusto total estimado que non fose efectivamente compensada pola axuda estatal. Para estes efectos, terase en conta o importe da axuda estatal percibida por cada persoa beneficiaria, de maneira que a suma das dúas axudas non supere o sobrecusto total estimado que serve de referencia para o cálculo da axuda autonómica.

5. O Fogga aprobará un plan de controis para comprobar os sobrecustos reais e a correcta aplicación da metodoloxía de cálculo. Para estes efectos, os expedientes seleccionados na mostra de control poderán ser requiridos para achegar as facturas ou outros documentos xustificativos da adquisición de fertilizantes e de gasóleo agrícola, correspondentes ao período iniciado o 1 de marzo de 2026, destinados á súa utilización no ano 2026.

A falta de achega da documentación requirida ou a comprobación de que o sobrecusto efectivamente soportado é inferior ao calculado poderá dar lugar á revisión do importe da axuda e, de ser o caso, á súa minoración ou ao reintegro das cantidades indebidamente percibidas, nos termos establecidos na normativa aplicable.

6. Non se concederán axudas cuxo importe total, unha vez efectuados os cálculos e aplicados, se é o caso, os límites establecidos neste punto, sexa inferior a 100,00 euros. En todo caso, o importe da axuda non poderá superar os 6.010,00 euros por persoa beneficiaria.

CVE-DOG: 105u6ub7-rxd4-qfi9-41x0-oplxuprntib4

En ningún caso o importe total das axudas concedidas poderá superar o sobrecusto calculado para os conceptos obxecto de compensación.

7. Se a suma dos importes individuais resultantes da aplicación da metodoloxía correspondente supera a dotación orzamentaria dispoñible, os importes individuais reduciranse proporcionalmente ata alcanzar o límite da dotación dispoñible.

Sexto. *Réxime de compatibilidade con outras axudas*

1. As axudas previstas nesta resolución son compatibles coa percepción de outras subvencións, axudas ou outros ingresos procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados para o mesmo obxecto, sempre que a contía da axuda non supere o 100 % do custo subvencionado.

2. En todo caso, deberán terse en conta as axudas concedidas ou solicitadas a través doutros instrumentos de axuda da Unión, nacionais ou de réximes privados destinadas a compensar as mesmas perdas económicas, co obxecto de evitar calquera compensación excesiva.

3. En particular, deberán terse en conta as axudas estatais concedidas ao abeiro do artigo 50 do Real decreto lei 7/2026, do 20 de marzo, destinadas a compensar o sobrecusto dos fertilizantes. No caso das persoas beneficiarias destas axudas, será de aplicación o límite establecido no punto quinto desta resolución, de forma que a suma das axudas percibidas ou solicitadas para compensar este concepto, incluída a prevista nesta resolución, non poderá superar o importe total do sobrecusto dos fertilizantes.

As persoas beneficiarias deberán declarar as axudas concedidas ou solicitadas para o mesmo fin.

Sétimo. *Financiamento*

As axudas reguladas nesta resolución financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 2026 15 80 713F 4790 dotada cun importe de 3.652.583,30 euros, dos cales 1.652.583,30 euros corresponden ao Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga), e 2.000.000 de euros a fondos da Comunidade Autónoma.

Oitavo. *Relación de persoas beneficiarias*

1. A relación provisional das persoas beneficiarias que poderán aceptar a axuda estará dispoñible na páxina web do Fogga, á cal se poderá acceder a través da seguinte ligazón:

https://fogga.xunta.gal/gl/pac/resolucions-de-axudas/outras-axudas

CVE-DOG: 105u6ub7-rxd4-qfi9-41x0-oplxuprntib4

2. Na citada relación provisional especifícase, para cada persoa beneficiaria, a contía da axuda que lle corresponde pola compensación do sobrecusto de fertilizantes e gasóleo agrícola, en aplicación do establecido no punto quinto desta resolución e segundo os datos que constan nas bases de datos do Fogga respecto da solicitude única da PAC do ano 2026, de conformidade co establecido no articulado desta resolución.

3. A relación mencionada no número 1 ten carácter provisional. Contra a resolución da concesión definitiva as persoas interesadas poderán interpoñer, se é o caso, recurso de alzada.

Noveno. *Prazo de presentación das comunicacións da aceptación*

O prazo de presentación da comunicación da aceptación da axuda será de dez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no *Diario Oficial de Galicia*.

De acordo co artigo 30 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Décimo. *Forma e lugar de presentación da comunicación da aceptación da axuda*

1. A comunicación da aceptación da axuda realizarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado, anexo I, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

Para a presentación electrónica das comunicacións poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Para acceder ao formulario, a persoa interesada deberá identificarse mediante certificado dixital ou Chave365. Unha vez identificada, o formulario mostrará os datos dispoñibles nos rexistros administrativos correspondentes, que deberán ser comprobados pola persoa comunicante e, se é o caso, marcar os recadros correspondentes ás declaracións e autorizacións necesarias para aceptar a axuda.

2. O formulario de comunicación da aceptación da axuda incluirá a indicación do importe aceptado para cada un dos conceptos subvencionables, fertilizantes e gasóleo agrícola.

CVE-DOG: 105u6ub7-rxd4-qfi9-41x0-oplxuprntib4

3. A presentación da aceptación da axuda implicará a aceptación das condicións establecidas nesta resolución e o compromiso de achegar, cando sexan requiridas polo Fogga, as facturas ou demais documentos xustificativos dos gastos correspondentes aos conceptos subvencionados. Na comunicación da aceptación da axuda deberá declararse que a persoa beneficiaria dispón, ou disporá cando sexa requirida polo Fogga, das facturas ou outros documentos acreditativos da compra de fertilizantes e de gasóleo agrícola correspondentes ao período sinalado no punto quinto.

Décimo primeiro. *Documentación complementaria*

1. As persoas interesadas deberán achegar, xunto co formulario de comunicación, a documentación acreditativa da representación, por calquera medio válido en dereito, cando proceda.

De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, non será necesario achegar os documentos que xa foron presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán solicitados electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

Excepcionalmente, se non se poden obter os documentos citados, poderá solicitarse novamente á persoa interesada que os achegue.

2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que sexa realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar, de maneira motivada, o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

CVE-DOG: 105u6ub7-rxd4-qfi9-41x0-oplxuprntib4

Décimo segundo. *Trámites administrativos posteriores á presentación da comunicación da aceptación da axuda*

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a presentación do formulario de comunicación da aceptación da axuda deberán ser efectuados electronicamente, accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Décimo terceiro. *Comprobación de datos*

Para tramitar estas axudas consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos que figuren en poder da Administración actuante ou fosen elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta.

– DNI/NIE da persoa comunicante.

– DNI/NIE da persoa representante, de ser o caso.

– NIF da entidade comunicante, cando proceda.

– NIF da entidade representante, cando proceda.

– Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria para a solicitude de axudas e subvencións.

– Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

– Certificado de estar ao día no pagamento coa Xunta de Galicia para percibir axudas ou subvencións das administracións públicas.

– Consulta de Inhabilitacións para obter subvencións e axudas.

– Comprobación de subvencións e axudas públicas concedidas.

– Datos necesarios para comprobar a alta no réxime especial de traballadores autónomos (RETA) ou no Sistema especial para traballadores por conta propia agrarios (SETA), na rama de actividade agraria.

– Datos necesarios para comprobar a actividade agraria e os ingresos procedentes desta nos termos establecidos nesta resolución.

– Datos da solicitude única da campaña da PAC 2026.

CVE-DOG: 105u6ub7-rxd4-qfi9-41x0-oplxuprntib4

Así mesmo, comprobarase de oficio a información necesaria para determinar a superficie ou actividade produtiva computable para o cálculo da axuda e o cumprimento dos restantes requisitos establecidos nesta resolución.

No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario correspondente e achegar os documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

Excepcionalmente, se algunha circunstancia imposibilita a obtención dos datos ou documentos citados, poderase solicitar ás persoas interesadas que os presenten.

Décimo cuarto. *Tramitación, resolución e pagamento da axuda*

1. O órgano competente para a tramitación deste procedemento de concesión será a Subdirección Xeral de Xestión da PAC do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga).

2. Efectuadas as comprobacións pertinentes e verificado o cumprimento dos requisitos para a concesión da axuda, a persoa titular da Subdirección Xeral de Xestión da PAC formulará a proposta de resolución.

3. A persoa titular da Dirección do Fogga emitirá a correspondente resolución, contra a cal caberá interpoñer recurso de alzada ante a Presidencia do Fogga, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no *Diario Oficial de Galicia*, de conformidade cos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

O prazo máximo para resolver e notificar a resolución será de dous (2) meses contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución provisional no *Diario Oficial de Galicia*. Transcorrido o dito prazo sen que se ditase e notificase resolución expresa, as persoas interesadas poderán entender desestimada a súa comunicación.

4. O pagamento da axuda efectuarase no número de conta bancaria indicado pola persoa beneficiaria na solicitude única da campaña 2026.

Décimo quinto. *Notificacións*

1. As notificacións e os actos administrativos efectuaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

CVE-DOG: 105u6ub7-rxd4-qfi9-41x0-oplxuprntib4

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas efectuaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificacións electrónicas de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitiralles ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións na conta de correo e/ou teléfono móbil que consten no formulario de comunicación da aceptación. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación efectuada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificacións electrónicas de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderán crear de oficio o indicado enderezo, para os efectos de asegurar que as persoas interesadas cumpran a súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

As notificacións entenderanse efectuadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido e entenderanse rexeitadas cando transcorran dez (10) días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

4. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, efectuarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Décimo sexto. *Publicación dos actos*

A resolución de concesión e, de ser o caso, as resolucións de denegación das axudas publicaranse no *Diario Oficial de Galicia*, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e producirá os efectos da notificación.

A publicación conterá os datos que resulten necesarios de acordo coa normativa aplicable, respectando en todo caso as normas relativas á protección de datos de carácter persoal.

Décimo sétimo. *Reintegro das axudas*

Conforme o establecido no artigo 40.1.g) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, procederá o reintegro da axuda pública percibida no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión.

CVE-DOG: 105u6ub7-rxd4-qfi9-41x0-oplxuprntib4

Décimo oitavo. *Control e verificación*

Todas as axudas concedidas ao abeiro desta resolución estarán sometidas á función interventora e de control financeiro exercida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos que establece o título III da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e a súa normativa de desenvolvemento, e ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas de Galicia, polo que as persoas beneficiarias quedan obrigadas a facilitar toda a información que lles sexa requirida por estes no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas.

Décimo noveno. *Transparencia e bo goberno*

Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a proporcionarlle á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da devandita lei, a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquelas das obrigas previstas no título I da citada lei.

Vixésimo. *Base de datos nacional de subvencións (BDNS)*

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos nacional de subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no *Diario Oficial de Galicia*.

Vixésimo primeiro. *Impugnación*

Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante a Presidencia do Fogga, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no *Diario Oficial de Galicia*, de conformidade cos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Queda exceptuado do obxecto do recurso de alzada a relación provisional de beneficiarios mencionada no punto oitavo.

Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2026

Juan José Cerviño Varela
Director do Fondo Galego de Garantía Agraria

CVE-DOG: 105u6ub7-rxd4-qfi9-41x0-oplxuprntib4

XUNTA DE GALICIA | CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ANEXO I

PROCEDEMENTO	CÓDIGO DE PROCEDEMENTO	DOCUMENTO
AXUDA FINANCEIRA DIRECTA DE EMERXENCIA DESTINADA ÁS PERSOAS AGRICULTORAS AFECTADAS POLO SOBRECUSTO DOS FERTILIZANTES E DA ENERXÍA COMO CONSECUENCIA DA CRISE EN ORIENTE PRÓXIMO	MR243A	COMUNICACIÓN

DATOS DA PERSOA COMUNICANTE

IDENTIFICACIÓN

TIPO | NÚM. | PAÍS EMISOR

NOME/RAZÓN SOCIAL | PRIMEIRO APELIDO | SEGUNDO APELIDO

ENDEREZO

PAÍS

TIPO | NOME DA VÍA | NÚM. | BLOQ. | ANDAR | PORTA

CÓDIGO POSTAL | PROVINCIA | CONCELLO | LOCALIDADE

PARROQUIA | LUGAR

CONTACTO

PREFIXO | TELÉFONO MÓBIL | PREFIXO | OUTRO TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

E NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

IDENTIFICACIÓN

TIPO | NÚM. | PAÍS EMISOR

NOME/RAZÓN SOCIAL | PRIMEIRO APELIDO | SEGUNDO APELIDO

CVE-DOG: 105u6ub7-rxd4-qfi9-41x0-oplxuprntib4

XUNTA DE GALICIA | CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ANEXO I
(continuación)

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia - Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).

Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en calquera momento a través de Notifica.gal:

PREFIXO	TELÉFONO MÓBIL	CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DA AXUDA

Concepto	Importe (€)
Fertilizantes	
Gasóleo	

Acepto o pagamento dos importes indicados neste formulario correspondentes á axuda de fertilizantes

○ Si ○ Non

Acepto o pagamento dos importes indicados neste formulario correspondentes á axuda de gasóleo

○ Si ○ Non

CONTÍA DA AXUDA ACEPTADA

A PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:

1. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

○ **Non solicitei nin percibín outras axudas destinadas a compensar os mesmos custos.**

○ **Si solicitei ou percibín as seguintes axudas, procedentes doutras administracións públicas ou de réximes privados, destinadas a responder ás mesmas perdas económicas obxecto desta axuda:**

ORGANISMO	IMPORTE (€)

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
6. Que coñezo e acepto as condicións establecidas na convocatoria. Así mesmo, comprométome a presentar, no caso de ser requirido polo Fogga, as facturas ou demais documentos xustificativos correspondentes aos custos de fertilizantes e/ou de combustible (gasóleo).

CVE-DOG: 105u6ub7-rxd4-qfi9-41x0-oplxuprntib4

XUNTA DE GALICIA | CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ANEXO I
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOS

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.	**OPÓÑOME Á CONSULTA**
DNI/NIE da persoa comunicante	☐
DNI/NIE da persoa representante, de ser o caso	☐
Datos da solicitude única da campaña da PAC 2026	☐
Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social	☐
Certificado de estar ao día no pagamento coa Xunta de Galicia para percibir axudas ou subvencións das administracións públicas.	☐
Inhabilitacións para obter subvencións e axudas	☐
Comprobación de subvencións e axudas públicas concedidas	☐
Datos necesarios para comprobar a alta no réxime especial de traballadores autónomos (RETA) ou no Sistema especial para traballadores por conta propia agrarios (SETA), na rama de actividade agraria	☐
Datos necesarios para comprobar a actividade agraria e os ingresos procedentes desta nos termos establecidos nesta resolución	☐
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS **A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, deberá achegar o documento correspondente.**	**AUTORIZO A CONSULTA**
NIF da entidade comunicante	○ **Si** ○ **Non**
NIF da entidade representante	○ **Si** ○ **Non**
Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT	○ **Si** ○ **Non**

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS	
Responsable do tratamento	Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural. Fogga
Finalidades do tratamento	Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.
Lexitimación para o tratamento	O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais impostas ao dito responsable (artigos 6.1., letras c) e e), do RXPD, e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.
Destinatarios dos datos	As administracións públicas no exercicio das súas competencias.
Exercicio de dereitos	As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en (https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos)
Contacto coa persoa delegada de protección de datos e máis información	(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

CVE-DOG: 105u6ub7-rxd4-qfi9-41x0-oplxuprntib4

XUNTA DE GALICIA | CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ANEXO I
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE

- RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2026 pola que se establece o procedemento para a concesión dunha axuda financeira directa de emerxencia destinada ás persoas agricultoras afectadas polo sobrecusto dos fertilizantes e da enerxía como consecuencia da crise en Oriente Próximo, ao abeiro do Regulamento de execución (UE) 2026/1894 da Comisión, do 27 de xullo de 2026 (código de procedemento MR243A).

SINATURA DA PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

_____ , _____ de _____ de _____

Xacobeo 2027

Fondo Galego de Garantía Agraria

CVE-DOG: 105u6ub7-rxd4-qfi9-41x0-oplxuprntib4